

CASACIÓN Y TEDH · 10/01/2001

Casación — demanda de McDonald's

TIPO	ÓRGANO JURISDICCIONAL	FECHA	PARTES
Recurso	El Tribunal de Casación francés (Cour de cassation)	10/01/2001	De McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Solicitud de retirada de la lista — McDonald's France · Tribunal de Casación

Resumen: solicitud presentada en nombre de la SA McDonald's France, por la SCP Delaporte-Briard, abogado ante el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación, contra Bernard Collorafi y las sociedades SEBOL, B & O y LES PINS, sobre la base del artículo 1009-1 del nuevo Código de Procedimiento Civil.

Lo esencial

La solicitud se vincula al recurso n.º X/00-14.487 interpuesto por el Sr. Collorafi y sus tres sociedades contra la sentencia que los condenó a pagar a McDonald's France diversas sumas, más intereses al tipo legal, en concepto de cánones impagados. Esa misma sentencia condenó también a McDonald's a pagar a los demandantes sumas en concepto del perjuicio derivado de la resolución de los contratos. La solicitud subraya que el importe global de las condenas pronunciadas contra McDonald's es muy inferior al de las pronunciadas contra los demandantes, que siguen siendo por tanto deudores. Al no haber pagado estas sumas que corresponden a McDonald's en virtud de la sentencia recurrida, la sociedad solicita la retirada de la lista del recurso.

Alcance

Este documento pretende suspender el examen del recurso mientras los demandantes no ejecuten la resolución de apelación, mecanismo de presión procesal previsto por el artículo 1009-1.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/casacion-mcdonalds-solicitud-retirada-lista-recurso-collorafi-2001/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.